



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:

dr. Claudia PEDRELLI – Presidente

dr. Fausto BASILE – Giudice

dr. Tommaso MARTUCCI – Giudice *relatore*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. **29863/2021** del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 21/6/2023 e promosso da:

Parte_1 on socio unico, già *Parte_2*, con sede in Roma, via Chiari n. 5, C.F. e P.IVA *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Indaco, C.F. *C.F._1*, che la rappresenta e difende in virtù di delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione

ATTORE

contro

Controparte_1 on sede in Roma, via Barberini n. 28, C.F. *P.IVA_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Sorrentino, (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Oslavia n. 30, come da procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta

CONVENUTA

OGGETTO: diritto d'autore

CONCLUSIONI:

per l'attore: "voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione rigettata così decidere:

a) accertare, per tutti i motivi sopra esposti, la illiceità e la illegittimità della pubblicazione di tutte le fotografie di proprietà della Parte_1 di Parte_2 così come indicate nella narrativa dell'atto e apparse sul CP_1 o CP_1 sul quotidiano on line

Org_1

tto, vista l'intervenuta violazione ad opera della società convenuta dei diritti d'autore e/o dei diritti connessi relativi alle fotografie di cui è causa, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentate pro tempore, al risarcimento di tutti i danni lla

Parte_1 di Parte_2 e segnatamente, per tutti i motivi sopra esposti, a titolo di

patrimoniale euro 24.200,00 (ventiquattromiladuecento/00) o altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia; a titolo di danno non patrimoniale l'importo che verrà ritenuto, in via equitativa, di giustizia; oltre rivalutazione sull'intera somma che verrà riconosciuta a titolo di risarcimento danni e ciò a far data dalle pubblicazioni ed interessi di cui all'art. 1284, 4 comma, C.C.;

c) con il favore delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

In via istruttoria si chiede di visionare ed acquisire le fotografie di cui si discute attraverso l'accesso diretto, da svolgersi in contraddittorio tra le parti, al sito www.imagoeconomica.it."

per la convenuta: "Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda attrice, e condannare Parte_1 alla rifusione delle spese di lite"

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 6/5/2021 la Parte_1 già Parte_2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € 24.200,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre al pregiudizio morale da liquidarsi secondo equità, previo accertamento della violazione, da parte della convenuta, degli articoli 2 e ss. e delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V e dell'art. 20 L. n. 633/1941 (L.D.A.).

L'attrice, premesso di essere titolare di una nota agenzia fotografica, con pluriennale esperienza nel settore, deduceva:

- che sulle fotografie di sua produzione erano apposte le indicazioni di cui all'art. 90 L.D.A., segnatamente il nome del fotografo, la ditta cui questo fa riferimento, la data dell'anno di produzione della fotografia, il nome dell'effigiato ed erano inserite nel sito dell'attrice www.imagoeconomica.it, accessibile digitando una *password*;

- di aver constatato l'utilizzo e la divulgazione abusiva delle seguenti n. 71 foto di proprietà della

Parte_1 apparse sul quotidiano C Mattino

06/01/18 14 Pt_2 NORDIO 56264

09/01/18 31 CP_2 975760

10/01/18 7	Controparte_3	92865
11/01/18 26	CP_4	76943
13/01/18 16	CP_5	56264
26/01/18 28	CP_6	400494
30/01/18 6	CP_7	947195
03/02/18 14	CP_5	56264
10/02/18 15	CP_5	56264
15/02/18 3	Controparte_8	03102
15/02/18 11	CP_9	301067
17/02/18 14	Pt_2	NORDIO 56264
18/02/18 9	Controparte_8	03102
23/02/18 3	CP_10	177701
24/02/18 18	CP_5	56264
01/03/18 6	CP_11	758258
16/03/18 13	Controparte_12	88956
17/03/18 18	CP_5	56264
06/04/18 13	Controparte_13	721910
23/04/18 7	Controparte_14	908776
30/04/18 5	Controparte_15	45714
30/04/18 5	Controparte_16	01245
30/04/18 9	CP_17	9134
2018 07 07 14	CP_5	56264
2018 07 14 7	Controparte_18	659819
2018 07 14 14	Pt_2	NORDIO 56264
2018 07 19 3	Org_2	265640
2018 07 28 13	CP_5	56264
11/08/18 14	Pt_2	NORDIO 56264
22/08/18 7	Controparte_19	713427
22/08/18 13	Pt_2	NORDIO 56264
17/09/18 4	Controparte_19	713427
28/09/18 12	Controparte_20	96795
10/10/18 3	CP_21	425052

22/10/18 2	Organizzazione_3	229162
26/10/18 3	Organizzazione_3	229162
18/11/18 11	CDP 659066	
20/11/18 10	Organizzazione_3	229162
22/11/18 3	Organizzazione_3	229162
23/11/18 5	Controparte_8	03102
28/11/18 18	Controparte_12	88956
01/12/18 3	Organizzazione_3	229162
04/12/18 3	Organizzazione_3	229162
05/12/18 1	Controparte_22	22980
05/12/18 5	CP_23	700953
05/12/18 9	Controparte_22	22980
07/12/18 5	Organizzazione_3	229162
13/12/18 8	Controparte_8	03102

DATA PAGINA PERSONAGGIO FILE

06/01/19 14	CP_24	270613
25/01/19 12	CP_25	1177288
27/01/19 10	Controparte_26	93230
29/01/19 21	CP_27	993517
29/01/19 29	CP_27	993517
13/03/19 4	CP_28	766956
14/03/19 11	Controparte_29	202974
18/03/19 3	Organizzazione_3	229162
08/04/19 18	Controparte_30	1155780
13/04/19 7	Organizzazione_3	229162
24/04/19 3	Controparte_3	92865
28/05/19 36	Controparte_31	88773
30/05/19 13	Controparte_32	067342
31/05/19 11	Controparte_32	067342
02/06/19 11	Controparte_3	92865
02/07/19 12	Controparte_33	596485
04/07/19 14	CP_34	1102381

11/07/19 2 CP_35 737928
 11/07/19 5 CP_36 1194383
 16/07/19 10 Controparte_29 202974
 06/09/19 15 Controparte_37 895750
 06/10/19 3 CP_38 732490
 12/12/19 10 Controparte_32 06734
 22/06/15 Controparte_39 Org_4 23288
 09/02/18 Org_5 222057
 09/03/18 Organizzazione_6 32172
 27/03/18 MANGIA E Controparte_40 375970
 05/04/18 Org_3 Controparte_41 420457
 12/04/18 Org_5 222057
 31/05/18 CP_39 Controparte_42 887076
 16/06/18 Controparte_43
 TOGA AVVOCATO
 TRIBUNALE AULA 328814
 17/06/18 Controparte_44 CP_45 05457
 04/07/18 CP_46
 [...] AVVOCATO
 TRIBUNALE AULA 436513
 08/07/18 PRIMO PIANO CRONACA
 TOGA AVVOCATO
 TRIBUNALE AULA 328814
 11/09/18 Organizzazione_7 2570
 13/09/18 Organizzazione_8 887076
 17/09/18 Organizzazione_9 713427
 26/09/18 [...]
 CP_47
 [...] 433195
 29/09/18 CP_39 CP_43 POLIZIA CP_48 432004
 30/10/18 Org_10 CP_49 RAGGI 110203
 23/11/18 Org_11 Organizzazione_12 105739

05/12/18	Organizzazione_13	822980
11/12/18	Controparte_50	Controparte_51 112823
05/01/19	Org_11	Controparte_52
	Controparte_53	889654
09/01/19	CP_46	
	Org_14	CP_54 327603
23/01/19	Organizzazione_15	504399
06/02/19	Controparte_50	CP_42 887076
09/02/19	Org_16	UNICO 407142
20/02/19	PRIMO CP_50	POLITICA
	GENITORI DI MATTEO RENZI	100233
28/02/19	CP_50	POLITICA
	GENITORI DI MATTEO RENZI	100233
01/03/19	Controparte_43	
	Org_17	CP_55 RENZI 100233
02/03/19	Controparte_56	828432
04/03/19	Org_11	Controparte_57 693651
05/03/19	CP_56	GUARDIA ^{Par} INANZA 266302
13/03/19	[...]	
	Controparte_58	659066
04/04/19	CP_50	POLITICA MODELLO F24 904501
06/04/19	Controparte_59	251281
20/04/19	CP_60	TRIBUNALE 433089
29/04/19	Organizzazione_18	805188
30/04/19	Org_19	120921
18/06/19	Controparte_50	MODELLO F24 904499
20/06/19	CP_46	GDF 266302
21/06/19	Organizzazione_20	50827
03/07/19	Organizzazione_18	976995
17/07/19	CP_46	POLIZIA POSTALE 432003
19/07/19	Org_21	212990
20/07/19	Org_22	38096

22/07/19 Controparte_43 CP_61 115332
27/07/19 Org_3 ABI 695408
02/10/19 Controparte_62 43382
16/11/19 Controparte_63 86452
13/12/19 Controparte_64 CP_65 058370
16/01/20 Controparte_66 28810;

- che le fotografie illecitamente utilizzate da Controparte_1 erano opere fotografiche caratterizzate da originalità, creatività e valore artistico ed in quanto tali tutelabili ai sensi dell'art. 2, punto 7, L.D.A. e non semplici fotografie tutelate dagli artt. 87 e segg. L.D.A., dal punto di vista oggettivo, essendo connotate da un'impronta personale e da una valenza estetica inconsueta, desumibili dal complesso della composizione considerata sotto il profilo del soggetto effigiato, della tonalità, della luce, del colore e della posizione e dall'atteggiamento sollecitato ed assunto dall'effigiato, nonché dal punto di vista soggettivo, trasparendo dalle fotografie pubblicate da CP_1 la capacità professionale dell'autore-fotografo;

- che, qualora fossero state considerate mere fotografie, sarebbe stata comunque applicabile la tutela di cui agli artt. 2, n. 7 e 87 della L.D.A.;

- che l'art. 12 della L.D.A. riserva all'autore o ai suoi aventi causa il diritto esclusivo di pubblicare l'opera fotografica e di utilizzarla economicamente "in ogni forma e modo originale, o derivato" e parimenti l'art. 2577 c.c. stabilisce il diritto dell'autore o dei suoi aventi causa di utilizzare economicamente la propria opera fotografica in ogni forma e modo;

- che gli artt. 2581 c.c. e 110 L.D.A. prescrivono, ai fini della prova, la forma scritta per gli atti di trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'opera fotografica, inesistente nella fattispecie a favore della convenuta;

- che il risarcimento del danno subito dall'autore dell'opera fotografica, da commisurarsi al prezzo del consenso, giusta il combinato disposto degli art. 88, comma 3, 91, comma 1 e 98, comma 1, della L. 22 aprile 1941, n. 633, doveva liquidarsi, in via equitativa, in € 200,00 per ogni fotografia, per complessivi € 24.200,00, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al danno non patrimoniale, in entrambi oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali.

Con comparsa del 3/9/2021 si costituiva in giudizio la Controparte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, concludendo per il rigetto delle domande attoree.

La convenuta contestava la classificazione delle fotografie controverse come opere artistiche, deducendo trattarsi di immagini riprese in occasioni pubbliche, che non sono finalizzate alla realizzazione di immagini artistiche.

Il **CP_1** esponeva che le fotografie *de quibus* non potevano essere oggetto neanche della tutela apprestata ai diritti connessi dagli artt. 87 e ss. della L. 633/1941, in mancanza di prova della titolarità dei diritti di riproduzione relativi alle immagini contestate in capo all'attrice, che non ne era autrice, evidenziando che dai *file* depositati dalla controparte risultava evidente che la convenuta non avesse prelevato le immagini dal sito dell **Parte_1** dove risultavano pubblicate con apposto un *watermark* con il logo di **Parte_1** inesistente nelle fotografie pubblicate da **Controparte_1** dando atto che le immagini di cui ai documenti n. 31 (**CP_67**, fotografo **Testimone_1**), 39 (**CP_67**, fotografo **Persona_1**) e 221 le erano state fornite dall' **CP_67**, mentre quelle di cui ai doc. n. 11 e 13 da **CP_68** e di aver acquisito il diritto alla loro pubblicazione.

Il **CP_1** eccepiva, inoltre, che le immagini nn. 37, 54, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85, 93, 111, 115, 145, 147, 153, 157, 161, 163, 173, 185, 187, 191, 203, 205, 207, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 227, 229, 241 non erano tutelabili, in quanto rappresentative di meri oggetti materiali. In via subordinata, la convenuta contestava il *quantum debeatur* dell'avversa pretesa risarcitoria, evidenziando che l'attrice non aveva fornito alcuna prova del prezzo delle immagini in questione sul mercato delle agenzie fotogiornalistiche.

Esperiti gli incumbenti preliminari, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21/6/2023, sostituita dal deposito di note scritte, al cui esito la causa era assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

2. Relativamente alla *causa petendi*, la **Parte_1** agisce in giudizio avverso **L.. CP_1** società titolare dell'omonima testata giornalistica stampata e diffusa *on line*, invocando, *in primis*, la tutela prevista dall'art. 2, n. 7 della legge n. 633/1941 (L.D.A.) per le opere fotografiche, e, in subordine, la tutela di cui al titolo II, capo V della L.D.A., afferente ai diritti relativi alle fotografie.

L'attrice denuncia l'illecita pubblicazione, da parte della convenuta, in parte sul quotidiano cartaceo ed in parte sul portale *web* di sua proprietà, delle fotografie descritte in premessa, di sua proprietà, in quanto comprese nella sua banca dati, senza l'autorizzazione dell'avente diritto.

Ciò posto, è pacifica, in punto di fatto, e risulta dai documenti versati in atti dall'attrice la pubblicazione sul quotidiano stampato di n. 71 fotografie complessive nel biennio 2018 – 2019, corrispondenti a quelle comprese nella banca dati dell'attrice e da questa prodotte telematicamente, nonché n. 50 fotografie sul sito internet [Org_23](#) .it.

Osserva il collegio che gli scatti sopra descritti sono mere fotografie e non opere fotografiche, pertanto la loro tutela è prevista dal titolo II, capo V, L.D.A., che regola i diritti relativi alle fotografie.

Giova premettere che l'attuale disciplina della tutela del diritto d'autore sulle opere fotografiche, risultante dalla riforma dell'art. 2 L.D.A. ad opera dell'art. 1 del D.P.R. 19/1979, contempla attualmente tre ipotesi:

- 1) le opere d'ingegno suscettibili nell'ambito di applicazione dell'art. 2 n. 7 L.D.A., che godono della tutela d'autore ai sensi degli artt. 12 e ss., 20 e ss., 171 e ss. della stessa legge;
- 2) le fotografie semplici, ossia le “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale”, prive del carattere creativo, pur essendo caratterizzate da una qualche attività personale del fotografo, quanto meno nella ricerca del soggetto da fotografare e tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt. 87 e ss. L.D.A., come tipici diritti connessi, che godono di una più limitata tutela, sia in termini di durata del diritto (solo 20 anni), sia del suo contenuto (non comprensivo del diritto morale d'autore, che attribuisce al suo titolare il diritto di opporsi ad ogni atto a danno dell'opera che possa essere di pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione) (cfr. Cass. civ. n. 2981 del 7/2/2020);
- 3) le fotografie di “scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”, prive di tutela ex art. 87, co. II L.D.A.

Ai fini della distinzione tra la prima e la seconda categoria di fotografie, entrambe meritevoli di tutela, occorre verificare se sussista o meno un atto creativo, che sia espressione di un'attività intellettuale preponderante rispetto alla tecnica materiale (cfr. Cass. civ. n. 7077 del 5/7/1990; Cass. civ. n. 8186 del 1992; Cass. civ. n. 8425 del 21/06/2000), così che la modalità di riproduzione del dato fotografato trasmetta un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla visione oggettiva di esso, rendendo una soggettiva interpretazione che permetta di individuare l'opera tra le altre analoghe. La fotografia è creativa quando è capace di evocare suggestioni o comunque di lasciare trasparire l'apporto personale del fotografo e non si limiti a riprodurre e documentare determinate azioni o situazioni reali. L'apporto creativo deve potersi desumere da una precisa attività del fotografo, volta o alla valorizzazione degli effetti ottenibili con l'apparecchio

(inquadratura, prospettiva, cura della luce, del tutto peculiari) o alla scelta del soggetto (intervenendo il fotografo sull'atteggiamento o sull'espressione, se non creando addirittura il soggetto stesso), purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull'aspetto prettamente tecnico. La professionalità nella cura dell'inquadratura e la capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato non sono quindi sufficienti a qualificare la fotografia come creativa, essendo invece a questo fine necessarie anche la originalità e la creatività della fotografia (cfr. Trib. Milano 24/9/2015).

Osserva al riguardo la Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 7602 del 2/12/2017, che il solo fatto che le fotografie siano state riprese in luogo privato e con scelta di inquadrature, luci e scorci da parte del fotografo è insufficiente ai fini della classificazione quali opere fotografiche, tutelabili come opere d'arte, trattandosi di caratteristiche indicative *sic et simpliciter* del possesso, da parte del fotografo, di cognizioni di tecnica fotografica, peraltro comuni ai professionisti del settore.

Le fotografie che ritraggono immagini di persone (come la maggior parte di quelle in esame) sono state presuntivamente inserite dal legislatore tra le fotografie semplici (art. 87, co. I L.A.) e non tra le opere fotografiche (non fruendo quindi della tutela del diritto morale d'autore), presumibilmente sul rilievo che affinché si parli di opera d'arte fotografica è necessario dimostrare un *quid pluris*, il requisito della creatività, che ricorre allorché la fotografia è il risultato della creazione intellettuale del suo autore, che non si è limitato ad una mera rappresentazione della realtà, ma ha tramesso nello scatto la propria sensibilità, la propria particolare interpretazione della realtà, la propria personale elaborazione (cfr. Cass. civ. n. 2981 del 7/2/2020; Cass. civ. n. 5089 del 12/03/2004).

La fotografia come opera d'arte postula un'accurata scelta, da parte dell'autore, del luogo, del soggetto, dell'angolazione e della luce e si concretizza in uno scatto unico, irripetibile, in cui il fotografo sintetizza la sua visione del soggetto o dell'oggetto rappresentato e deve essere espressione di un progetto artistico e di un momento creativo (cfr. Trib. Roma n. 14758 del 12/7/2019).

Nella specie, le fotografie su cui si controverte, che ritraggono personaggi pubblici durante i lavori parlamentari, presso sedi istituzionali, durante i convegni ed in un'aula giudiziaria, senza uno specifico apporto soggettivo del fotografo, essendo prive di carattere creativo, sono fotografie *semplici*, tutelabili ai sensi degli artt. 87 e ss. L.D.A..

Trattasi, infatti, di mere rappresentazioni di personaggi pubblici della politica o dell'economia e di luoghi che ospitano sedi istituzionali o di enti pubblici che, sebbene realizzate con maestria e professionalità, avuto riguardo alla qualità tecnica delle immagini, sono, quanto alle modalità di rappresentazione ed alle inquadrature, prive dell'apporto di creatività idoneo a suscitare particolari suggestioni e a scorgervi un peculiare apporto personale dei fotografi.

E', pertanto, necessario accertare la sussistenza dei presupposti della protezione della fotografia dall'altrui utilizzo senza autorizzazione dell'avente diritto.

Orbene, ai sensi dell'art. 88 L.D.A., al fotografo, ovvero al datore di lavoro ed al committente spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie; nondimeno, ai sensi dell'art. 90 L.D.A., il diritto ai compensi previsti dagli artt. 91 e 98 L.D.A. postula la presenza sulla fotografia del nome del fotografo (o del suo datore di lavoro o committente), della data dell'anno di produzione e il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata; in caso contrario, la loro riproduzione non è abusiva, salvo che si provi la mala fede del riproduttore.

Nel caso in esame, avuto riguardo al materiale probatorio versato in atti, è provato che le fotografie su cui si controverte appartengono all' *Parte_1* in quanto gli *screen shot* del sito web e le copie fotografiche delle pagine della testata stampata del quotidiano *CP_1* rappresentano fotografie corrispondenti a quelle presenti nella banca dati dell'attrice e su cui risultano apposti i watermark necessari per la sua riconduzione all' *Parte_1*

In particolare, premesso che trattasi di fotografie realizzate con la tecnica digitale, gli *infofile* di cui risultano munite le fotografie pubblicate sul sito *web* dell'attrice sono idonei a garantire la tutela del diritto connesso al diritto d'autore, in quanto recano le indicazioni necessarie, segnatamente il numero di *file*, il titolo, la descrizione, il nome del fotografo, la data ed il luogo della ripresa, nonché il titolare dei diritti.

La convenuta, al contrario, non ha provato di aver conseguito il diritto a pubblicare le fotografie *de quibus*, né la mancanza di mala fede, eccetto che per le fotografie nn. 13, 31, 39 e 221, secondo la numerazione indicata dalla parte attrice, rispetto alle quali soltanto, quindi, non sussiste la presunzione di mala fede di cui all'art. 90 L.D.A.. Non rileva l'individuazione dell'autore materiale delle fotografie, poiché i diritti sulle stesse spettano all' *Parte_1*

[...] anche in caso di realizzazione delle fotografie da parte di suoi dipendenti o da soggetti incaricati della loro esecuzione.

La prova dell'appartenenza delle fotografie all'attrice è corroborata dai seguenti ulteriori elementi: copia delle fatture emesse dalla *Parte_1* nei confronti delle testate

televisive e giornalistiche che hanno acquistato i diritti di riproduzione delle fotografie *de quibus*, copia delle fatture emesse in favore della *Parte_1* dai fotografi che hanno effettuato le fotografie di cui si discute e copia dei *download* effettuati dalle testate giornalistiche e televisive che, collegandosi al sito www.imagoeconomica.it, hanno “scaricato” le fotografie per cui è causa.

Non vale a paralizzare la pretesa attorea la contestazione, da parte della convenuta, della continuità tra la ditta individuale *Parte_2* e la *Parte_1* poiché da un lato le fotografie su cui si controverte risultano di proprietà dell’odierna attrice; in ogni caso, il *Pt_2* è amministratore unico ed unico socio della società attrice e la sua ditta individuale è di fatto inattiva dal 2019, poiché l’ultimo atto relativo alla suddetta ditta risulta iscritto nel Registro delle imprese al protocollo n. 442602/2019 del 6/11/2019.

E’ parimenti provata la pubblicazione delle fotografie su cui si controverte da parte della convenuta. Come statuito reiteratamente dalla Corte di giustizia, dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire di un «atto di comunicazione» di un’opera e della comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» (sentenze del 16 marzo 2017, AKM, C-138/16, EU:C:2017:218, punto 22, e del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 24 e giurisprudenza ivi citata). Per quanto riguarda il primo di tali elementi, ossia l’esistenza di un «atto di comunicazione» come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia un siffatto atto è sufficiente, in particolare, che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (sentenze del 13 febbraio 2014, *Per_2* e a., C-466/12, EU:C:2017:76, punto 19, e del 14 giugno 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

La messa in rete su un sito internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito internet, dopo essere stata previamente copiata su un server privato, deve essere qualificata come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, poiché siffatta messa in rete dà la possibilità ai visitatori del sito internet sul quale è effettuata di avere accesso a detta fotografia attraverso tale sito internet.

Ciò posto, premesso che, per costante giurisprudenza (cfr. Cass. civ. n. 19568 del 29/09/2004; Cass. civ. n. 5969 del 18/03/2005), nell'ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un'opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest'ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso (ex art. 91 terzo comma legge 633/1941) soltanto se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera", nella specie l' *Parte_1* ha comprovato che le fotografie sopra descritte, presenti sul suo sito internet, sono corredate di *infofile* contenente le informazioni previste dall'art. 90 L.D.A., la loro provenienza e la data della loro realizzazione.

La tutela risarcitoria della fotografia come opera dell'ingegno e quella, pure risarcitoria, ai sensi dei diritti connessi hanno senz'altro un presupposto minimo comune, che è rappresentato dalla "creazione" della fotografia, ma la seconda tutela richiede, ex art. 90, comma II, L.D.A., gli ulteriori presupposti (il cui onere probatorio grava sull'attore, Cass. civ. n. 8186/1992) rappresentati dall'adempimento delle formalità ex art. 90 comma I, *CP_69* (indicazione del nome del fotografo e della data di produzione) sull'esemplare riprodotto (vale a dire i negativi o i positivi da questi ottenuti) o, in alternativa, dai diversi fatti dai quali possa desumersi la malafede (essendo presunta la buona fede) del riproduttore abusivo, a conoscenza della provenienza dell'opera (Cass. civ. n. 5369/1999; Cass. civ. n. 8186/1992; App. Milano 3/4/1999; Trib. Milano 11/11/1999).

Nel caso in esame, la convenuta ha fornito la prova della mancanza della mala fede nella pubblicazione soltanto in relazione alle fotografie nn. 13, 31, 39 e 221 (numerazione di parte attrice), rispetto alle quali la convenuta ha legittimamente confidato sulla loro legittima provenienza, avendone conseguito il possesso dalle società *CP_68* ed *CP_67*, con cui aveva stipulato accordi per la fornitura di fotografie da utilizzare per la sua attività economica.

Ed invero, relativamente al doc. 221 di parte attrice, *Controparte_1* ha prodotto il relativo *infofile*, da cui emerge che trattasi di scatto realizzato per conto di *CP_70* con cui la convenuta ha comprovato di aver stipulato un accordo per la fornitura del servizio fotografico, prorogato al 31/12/2018. Non vi è prova, invece, che la fotografia n. 11 provenga da *CP_71* [...] E' provato, inoltre, che le fotografie nn. 31, 39 e 221 sono state fornite alla convenuta dall'*CP_67*, che aveva stipulato un contratto di fornitura del servizio fotografico con la *CP_72*

Controparte_73 Con riferimento, quindi, ai doc. nn. 13, 31, 39 e 221, in difetto della presunzione di mala fede a carico della convenuta ed in mancanza di prova della mala fede di quest'ultima nella pubblicazione delle fotografie, la domanda attorea è infondata.

Il *CP_1* eccepisce che le fotografie *de quibus*, all'epoca della loro pubblicazione da parte della convenuta, erano già presenti su siti internet diversi da quello della convenuta, ad esempio l'immagine di cui al doc. 4 *CP_2* era presente nel sito *agendapolitica.it*, la fotografia di cui al doc. 6 *CP_3* compariva nel sito *Org_24.eu* e l'immagine di cui al doc. 8 *CP_4* era presente nel sito *comunicalo.it*, sicché l'*Parte_1* non potrebbe vantare alcun diritto di esclusiva sulla loro pubblicazione.

L'eccezione è priva di pregio.

Premesso che la fotografia di cui al doc. 4 di parte attrice risulta pubblicata sul sito internet *agendapolitica.it* il 17/2/2021, in epoca successiva, quindi, ai fatti controversi e che per le fotografie di cui ai doc. nn. 5 e 8 di parte attrice non è emersa la data di pubblicazione su altri siti, non vi è prova che i *file* immagine delle fotografie controverse reperibili in rete fossero stati privati, da parte dei cessionari dell'odierna attrice o da terzi, degli *infofile* esistenti sugli originali, pertanto, ad eccezione di quelle di cui ai doc. nn. 13, 31, 39 e 221 attorei, le fotografie controverse non risultano provenire da fonte libera, né essere state acquisite legittimamente da *CP_1* pertanto la loro pubblicazione su altri siti internet non esclude l'illiceità del loro utilizzo da parte della convenuta senza l'autorizzazione dell'attrice.

E' parimenti configurabile come atto di comunicazione la pubblicazione delle fotografie su un quotidiano stampato. Per quanto riguarda il secondo degli elementi sopra menzionati, ossia che l'opera protetta sia effettivamente comunicata ad un «pubblico», dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la nozione di «pubblico» si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (cfr. Corte di giustizia 13/2/2014, *Svensson e a.*, C-466/12, EU:C:2017:76, punto 21; Corte di giustizia 14/6/2017, *Stichting Brein*, C-610/15, EU:C:2017:456).

Osserva la Corte di Giustizia che la pubblicazione di una fotografia su un sito internet diverso da quello su cui era stata in precedenza pubblicata con il consenso dell'avente diritto integra gli estremi della comunicazione ad un pubblico diverso, coincidente con quello che accede al nuovo sito internet su cui la fotografia sia stata pubblicata.

Il diritto dell'autore della fotografia sarebbe, infatti, privo di efficacia pratica nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la messa in rete, su un sito internet, di un'opera precedentemente pubblicata

su un altro sito internet e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore non costituisca una comunicazione ad un pubblico nuovo. Infatti, siffatta messa in rete su un sito internet diverso da quello su cui è stata effettuata la comunicazione iniziale potrebbe avere l'effetto di rendere impossibile o, per lo meno, considerevolmente più difficile l'esercizio da parte del titolare del suo diritto, di natura precauzionale, di richiedere la fine della comunicazione della medesima, eventualmente, rimuovendo l'opera da tale sito internet sul quale quest'ultima è stata comunicata con la sua autorizzazione o revocando l'autorizzazione precedentemente accordata ad un terzo.

Diverso è, tuttavia, il caso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto un collegamento ipertestuale (link) di rinvio al sito internet dell'autore della fotografia, caso in cui quest'ultimo potrebbe esercitare il controllo sulla diffusione della immagine fotografica cancellandola dal sito a cui rinvia il suddetto collegamento ipertestuale (cfr. Corte di giustizia del 7/8/2018, causa C-161/17).

Il *CP_1* eccepisce, inoltre, che le immagini di cui ai documenti attorei nn. n. 37, 54, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85, 93, 111, 115, 145, 147, 153, 157, 161, 163, 173, 185, 187, 191, 203, 205, 207, 211, 213, 215, 217, 219, 223, 227, 229, 241, ritraendo semplici oggetti materiali, quali un casello autostradale, un edificio, un modello per la dichiarazione dei redditi, non sarebbero tutelabili. L'eccezione non coglie nel segno.

Ai sensi dell'art. 87, co. II della L.D.A., non sono comprese nella tutela autorale le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, tali intendendosi, secondo l'analisi ermeneutica della giurisprudenza prevalente e della dottrina più autorevole, non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto (Cass. civ. n. 8425 del 21/6/2000).

Osserva, in particolare, il Supremo Collegio che l'espressione *oggetti materiali* contenuta nell'art. 87, co. II della L.D.A. non può essere interpretata nel suo significato letterale, comprensivo di qualsiasi oggetto materiale, opponendosi a questa tesi due obiezioni: la prima è che anche gli scritti, i documenti, le carte di affari, i disegni tecnici sono oggetti materiali, sicché, se il legislatore avesse inteso l'espressione nel suo significato letterale, non avrebbe avuto necessità di fare un elenco, bastando quella sola espressione a comprendere ogni oggetto materiale; la seconda è che non è possibile in via di principio escludere l'ipotesi che fotografie di qualcuno di tali oggetti, nella gamma praticamente illimitata che il termine comprende, non soltanto per la perfezione tecnica (esposizione, ambientazione, colore e così via) ma anche per l'intuizione artistica che le ispira e per le emozioni che riescono a trasmettere all'osservatore,

vadano oltre la sola tutela dei diritti connessi e presentino un carattere di creatività tale da renderle tutelabili come opere dell'ingegno.

Del resto, che la fotografia di cose giustifichi la tutela propria del diritto connesso emerge dal tenore letterale dell'art. 88, co. III della legge n. 633/1941, sicché non è sufficiente affermare che la fotografia riproduca un oggetto materiale per giustificare la sua collocazione nell'ambito applicativo definito dall'art. 87, co. II LDA. Tale ambito, pertanto, deve essere ricercato con riguardo non all'elemento letterale, bensì alla *ratio* della disposizione, che mira ad escludere ogni tutela per le fotografie di mera riproduzione meccanica di oggetti, destinate soltanto a funzioni di sola documentazione di questi, senza apprezzabile impegno delle capacità tecnico-professionali del fotografo e della sua inventiva.

Quando, invece, nelle fotografie è presente un *quid pluris*, in quanto la riproduzione fotografica non si esaurisce in un fatto semplicemente documentale, ma è destinata a funzioni ulteriori, come ad esempio la diffusione di un messaggio attraverso l'indubbia capacità espressiva che il mezzo fotografico possiede, promuovere un prodotto, contribuire a creare un ambiente o un'atmosfera, allora anche la fotografia dell'oggetto materiale non è più racchiusa nello schema dell'art. 87, co. II della legge n. 633/1941, ma rientra nell'ambito applicativo del comma I di detta norma, onde spetta al fotografo il diritto esclusivo contemplato nel primo comma dell'art. 88.

Nella specie, le fotografie richiamate dalla convenuta non sono meramente riproduttive di oggetti materiali, ma raffigurano sedi istituzionali, luoghi o cose non a scopo meramente documentale, ma si tratta di fotografie realizzate nel rispetto della capacità tecnico-professionale del settore, al fine di rinforzare il richiamo agli argomenti affrontati negli articoli giornalistici corredati delle stesse fotografie, contribuendo a dare risalto ai temi trattati e a richiamare con efficacia l'attenzione del lettore potenzialmente interessato allo specifico argomento sviluppato.

Nel caso della rappresentazione di sedi istituzionali, inoltre, la fotografia realizza anche l'intento di contestualizzare dal punto di vista ambientale l'articolo di giornale, corredandolo di una specifica atmosfera spaziale.

3. E' fondata, nei limiti di seguito indicati, la domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento di un equo compenso per la pubblicazione delle fotografie sopra descritte senza l'autorizzazione dell'avente diritto.

Si rileva preliminarmente che la Parte_1 ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento del danno – patrimoniale e non patrimoniale – richiamando, tuttavia, anche il combinato disposto degli artt. 88, co. III, 91 e 98 della legge n. 633/1941, pertanto la sua

domanda è comprensiva dell'equo indennizzo spettante al titolare della fotografia in caso di pubblicazione da parte di terzi. Ciò posto, la fattispecie in esame deve essere ricondotta all'illecito utilizzo delle fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi, comunque, pubblico interesse, che è lecita contro pagamento di un equo compenso.

Tale ipotesi normativa si configura quando, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un'opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest'ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi (Cass. civ. n. 5969 del 18/03/2005; Cass. civ. n. 5360 del 02/06/1999). Ebbene, la condotta della convenuta è sussumibile nell'ipotesi sopra esposta, poiché le fotografie su cui si cui si controverse erano già state oggetto di pubblicazione su giornali o siti internet, avuto riguardo alle deduzioni delle parti ed ai documenti versati in atti dall'attrice, da cui emerge che la Parte_1 aveva ceduto a terzi il diritto di pubblicazione delle fotografie in oggetto, come emerge dalle fatture di cui ai doc. nn. 4-39 allegati alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice.

L'equo compenso spettante al titolare di fotografie tutelate ex artt. 87 e ss. L.D.A. in conseguenza della loro pubblicazione da parte di terzi non autorizzati va rapportato, in mancanza di un'apposita tariffa fissata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 88 L.D.A., in base ai criteri indicati dall'art. 158 c.p.i., in particolare al valore delle *royalties* che la convenuta sarebbe stata tenuta a pagare alla controparte se avesse ottenuto da quest'ultima l'autorizzazione a pubblicare le fotografie.

Ne consegue che, alla luce dei contratti stipulati dall'attrice con terzi, tra cui “ Org_25 ”, la Orga “ Org_27 ”, Org_28 ”, si ritiene congruo liquidare il danno patrimoniale subito dall'attrice nella somma di € 150,00 per ciascuna delle fotografie illecitamente pubblicate dalla convenuta, pari a complessivi € 17.550,00. Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data dell'ultima illecita pubblicazione delle fotografie fino alla pubblicazione della presente sentenza ed i soli interessi come per legge dalla sentenza al saldo.

Non è configurabile, invece, il danno non patrimoniale.

È pacifico che il danno non patrimoniale costituisce un danno-conseguenza, che deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi *in re ipsa*, sicché va sempre essere accertato in concreto nell'*an* e nella sua derivazione causale ex art. 1223 c.c. dall'illecito, poiché altrimenti ne risulterebbe snaturata la

funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, bensì quale pena privata per un comportamento lesivo. Dunque, il danno morale va allegato e provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni semplici, non essendo possibile far discendere dalla lesione di uno o più beni giuridici tutelati dall'ordinamento (cfr. Trib. Napoli n. 7629/2023 del 19/07/2023). In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche, in particolare, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (cfr. Cass. civ. n. 19551 del 10/07/2023). Nella specie, in mancanza di idonea allegazione e prova di un pregiudizio non patrimoniale subito dall'attrice, considerato, altresì, che le fotografie in contestazione sono state pedissequamente pubblicate dalla convenuta senza alcuna modifica che potesse danneggiare la società titolare dei diritti di riproduzione, la relativa domanda deve essere rigettata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la prevalente soccombenza della convenuta.

P.Q.M.

Visto l'art. 275 c.p.c.;

il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione notificato in data 6/5/2021 dalla

Parte_1 in persona del legale rappresentante *pro tempore*, avverso *CP_1*

[...] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *contrariis reiectis*:

DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA *Controparte_1* al pagamento in favore dell'*Parte_1* della somma di € 17.550,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data dell'ultima pubblicazione delle fotografie fino alla pubblicazione della presente sentenza ed ai soli interessi come per legge dalla sentenza al saldo;

CONDANNA Il *CP_1* al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 4.000,00 per compenso professionale ed € 1.063,00 per spese, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/10/2023.

Il Giudice est.

dr. Tommaso Martucci

Il Presidente

dr. Claudia Pedrelli